



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 17 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ALBERTARIO, ANIBAL VICENTE
CONTRA AFIP SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE
INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. N° FPA 4054/2022/CA2,
provenientes del Juzgado Federal de Gualeguaychú, y;

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio por la ejecutante el 01/03/2024 contra la resolución del 27/02/2024, que tiene por contestado el traslado conferido a la ejecutada.

El recurso se concede el 04/04/2024, había sido contestado por la accionada el 13/03/2024 y quedan estos autos en estado de resolver el 26/04/2024.

II- a) Que, la apelante considera que el plazo que tiene la demandada para cumplir con el pago es de diez días hábiles, de conformidad a lo establecido por la ley 27.423.

Alega que se incurre en mora si se difiere el pago hasta el año 2025 y que, atento a que la regulación de honorarios fue dictada el 13/08/2023, la deuda de honorarios se tendría que haber previsionado para el 2024.

b) Que la demandada al contestar agravios solicita se confirme la resolución dictada, con costas. Mantiene la reserva efectuada.

III- Que, del estudio de las circunstancias de la causa surge que, el 30/03/2023 el magistrado de la instancia a-quo dictó sentencia, en la que hizo lugar a la demanda interpuesta por el actor y declaró, para el caso concreto, la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c; 79, inciso c; 81 y 90 de la ley 20.628, texto

Fecha de firma: 17/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36536744#412178931#20240517094358414

según leyes 27.346 y 27.430), del art. 179 de la Ley 11.683 y de cualquier otra norma, reglamento, circular o instructivo que se dictare en consonancia con la citada, en relación al beneficio jubilatorio; ordenó el reintegro al actor de las sumas retenidas durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de interposición de la demanda (02/05/2022), impuso las costas a la demandada y difirió la regulación de honorarios hasta el momento en que exista liquidación firme.

Que en fecha 30/05/2023 se aprueba la liquidación presentada por la accionada y se regulan honorarios al letrado del actor, Dr. Guido Andrés BORRELLI en la cantidad de 128 U.M.A.

El 10/08/2023 este Tribunal resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada, revocar la resolución dictada y regular los honorarios al Dr. Guido Andrés BORRELLI, en la cantidad de 90 UMA.

El 29/08/2023 el apoderado del actor solicita que se intime al pago de sus honorarios, el 30/08/2023 el magistrado de grado resuelve, en relación a la intimación solicitada respecto a los honorarios profesionales y por tratarse de una sentencia dictada contra el Estado Nacional, que se registrá por el art. 170 de la ley 11.672 y al art. 22 de la ley 23.982.

Ese mismo día el letrado del accionante solicita que se intime a la demandada, a fin de que informe si ha procedido a practicar la correspondiente previsión presupuestaria para el pago de sus honorarios.

Fecha de firma: 17/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36536744#412178931#20240517094358414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

El 01/09/2023 el a-quo intima a la demandada. El 04/09/2023 la accionada informa que se procederá a practicar la correspondiente previsión presupuestaria.

En fecha 01/02/2024 el letrado apoderado del actor solicita que se intime a la demandada a que acredite el depósito de sus honorarios profesionales a valor UMA actual bajo apercibimiento de ejecución. El 06/02/2024 el magistrado dispone, sin perjuicio de lo establecido en las leyes 11.672 y 23.982, correr traslado a la demandada por el plazo de cinco (5) días. El 08/02/2024 se contesta el traslado conferido.

El 20/02/2024 el Dr. BORELLI solicita que la demandada inicie el trámite de pago de sus honorarios en el plazo de diez (10) días.

El 21/02/2024 se corre traslado a la accionada, el 26/02/2024 es contestado por AFIP y el 27/02/2024 el Secretario actuante dispone tener por contestado el traslado conferido a la accionada.

Contra dicha providencia se alza el apelante.

IV- Que corresponde señalar que el art. 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece: "*El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de: ... inc. 3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva*".

Que, del relato efectuado precedentemente se observa que resulta inapelable la providencia atacada atento a que no causa gravamen irreparable al actor.

En este sentido se ha expresado que no causan gravamen aquellas resoluciones que nada deciden o

Fecha de firma: 17/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36536744#412178931#20240517094358414

postergan la decisión sobre el punto para otra oportunidad, siendo, en consecuencia, inapelables. Se consideran incluidas, entre otras, la que corre un traslado, la que hace saber un proveído, la que ordena una notificación (Cám. 1ª Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 15/4/97; ídem, 21/5/98; ídem, 14/3/00, el Dial-WE8D0, citado en Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial"; 1ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2005; Tomo IV, pág. 811).

Por lo expresado, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución dictada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el letrado del actor y, en consecuencia, confirmar la providencia de fecha 27/02/2024.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSÉ BUSANICHE CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 17/05/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#36536744#412178931#20240517094358414